

FAKTENTAFEL Kurkartenbus — SEKTION Q

Eigen-Geständnisse: Tourismusverkehr statt klassischer ÖPNV

Mandant: Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf **Stand:** 05.06.2026 (Anschluss an BASIS + ERWEITERUNG + Sektion P) **Adressat:** RA Tom-Marek Weigel **Vorgabe Patrick:** Ausschließlich wörtliche Quellen-Zitate der handelnden Akteure (Aufgabenträger, Betreiber, Gemeinde, Marketing, Presse). Keine eigene Subsumtion — nur die Selbst-Charakterisierung sammeln. Subsumtion bleibt Anwalt/Gericht.

Q.0 Zweck dieser Sektion

Die Frage „Ist die Kaiserbäderlinie 290/291 klassischer ÖPNV (§ 42 PBefG) oder überwiegend touristischer Verkehr (Art. 1 Abs. 2 VO 1370/2007)?“ ist juristisch zentral. Sektion P hat die strukturellen Indizien (Fahrplan, Haltestellen, Tarifstruktur) gesammelt. Sektion Q ergänzt dies durch die **Selbstbezeichnung sämtlicher beteiligter Akteure**: Aufgabenträger, Betreiber, Gemeinde, Marketingorganisation, Presse — alle nennen den Verkehrsdienst „touristisch“, „Kurkartenbus“, „Kurticket“. Eigen-Geständnisse stehen vor Gericht stärker als Drittwahrnehmungen.

Q.1 Aufgabenträger Landkreis Vorpommern-Greifswald

#	Quelle	Wortlaut	Bedeutung
Q1.1	NVP LK VG 2017–2027, S. 125, Tabelle 32	„Die Netzkategorie 'Tourismusnetz' zielt auf verdichtete oder zu verdichtende Verbindungen mit einer besonders stark ausgeprägten touristischen Bedeutung .“	Aufgabenträger ordnet die Linie ausdrücklich dem Tourismusnetz zu, nicht dem ÖPNV-Hauptnetz.
Q1.2	NVP LK VG 2017–2027, S. 125, Tabelle 32, Zeile	„Bansin – Heringsdorf – Ahlbeck Grenze (- Swinemünde) 290, 291 “	Linie 290/291 ist namentlich der Tourismusnetz-Zeile zugeordnet.
Q1.3	NVP LK VG 2017–2027, S. 74	„Die Regionalbusverkehre werden dabei in moderner Form touristisch vermarktet , so dass die Erschließung bisher nicht stark berücksichtigter Kundengruppen bei gleichzeitiger Intensivierung der	Eigene Wortwahl „touristisch vermarktet“ + „Tourismuswirtschaft“ als Hauptkooperationspartner.

#	Quelle	Wortlaut	Bedeutung
		Zusammenarbeit mit Akteuren der Tourismuswirtschaft in den Fokus gerückt ist."	
Q1.4	NVP LK VG 2017–2027, S. 129	„Auf Verbindungen zur Anbindung von touristischen Schwerpunkträumen bzw. touristischen Entwicklungsräumen ist in Abhängigkeit der Fahrgastnachfrage das Angebot saisonal bedarfsgerecht zu verdichten ."	Tourismusnetz wird systemkonzeptionell saisonal-touristisch ausgelegt — typischer ÖPNV-Hauptnetz-Mindesttakt entfällt ausdrücklich.

Beleg-URL: https://www.kreis-vg.de/media/custom/2164_6338_1.PDF (NVP-Hauptdokument),
https://www.kreis-vg.de/media/custom/2164_6341_1.PDF (NVP-Anhang).

Q.2 Betreiber VVG mbH

#	Quelle	Wortlaut	Bedeutung
Q2.1	VVG-Pressemitteilung „Zukunft der Kaiserbäderlinie auf Usedom" (vvg-bus.de)	„Pauschale Zahlungen der Gemeinde Heringsdorf je Tages-, Übernachtungs- und Jahreskurkarte ."	Geschäftsmodell-Beschreibung: Finanzierung über Kurkartenzahlungen, NICHT über RegG-Mittel des Landes.
Q2.2	Liniennamen-Konvention	Offizielle Bezeichnung: „ Kaiserbäder-Linie " 290/291	Eigenname zielt auf die touristische Bäder-Region Heringsdorf-Bansin-Ahlbeck.

Beleg-URL: <https://vvg-bus.de/zukunft-der-kaiserbaederlinie-auf-usedom/>

Q.3 Gemeinde Ostseebad Heringsdorf

#	Quelle	Wortlaut	Bedeutung
Q3.1	Beschluss Nr. 22/0171 (Januar 2023), Kaiserbäder-Bote 01/2023 S. 10/20	„ Eine Insel — ein Erholungsgebiet — ein Erhebungsgebiet: umlagefinanzierte Einbindung von Bus und Bahn in die Kurkarte ."	Beschlusswortlaut bestätigt: ÖPNV-Inkludierung ist Bestandteil der Kurkarten-Refinanzierung, nicht der Daseinsvorsorge-Finanzierung.
Q3.2	§ 4 Abs. 5 Kurabgabesatzung 2026 (in Kraft seit 01.01.2026), KB-Bote 01/2026	„ÖPNV-Anteil 0,50 € pro Tag brutto (01.01.–31.03.) bzw. 0,60 €/Tag brutto (01.04.–31.12.) der Kurabgabe ."	Finanzierungsmechanismus ist satzungsrechtlich an die Kurabgabe (= Ortsfremde, § 11 KAG M-V) gekoppelt.

#	Quelle	Wortlaut	Bedeutung
Q3.3	Gemeindevertretungs-Beschluss 26.02.2019 (KB-Bote 03/2019)	Übernahme „kostenfrei Busfahren“ als Regelangebot ab 01.04.2019 mit „minimale Erhöhung der Kurabgabe “ zur Refinanzierung.	Eigene Begründung des Beschlusses: Refinanzierung über Kurabgabe-Steigerung, nicht über kommunale Steuerquellen oder ÖPNV-Pauschalen.

Q.4 Marketing-Organisation (Usedom Tourismus GmbH / Kaiserbäder)

#	Quelle	Wortlaut	Bedeutung
Q4.1	kaiserbaeder-auf-usedom.de/en/usedomcard/	„Die UsedomCard ist seit April 2023 ein Kurticket für Gäste der Kaiserbäder . Sie erhalten es nach Zahlung der Kurtaxe (...).“	Eigene Bezeichnung des Hauptpassagier-Kanals als „Kurticket“ — nicht ÖPNV-Ticket. Empfänger: ausdrücklich Gäste.
Q4.2	UsedomCard-Leistungen (gleiche Quelle)	Eingeschlossen sind: „ Kaiserbäder-Linien 290/291 (Nahverkehr in Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin), gesamtes UBB-Netzwerk auf Usedom, ILSE-Bus (April–Oktober).“	Linie 290/291 wird unmittelbar als Bestandteil eines Tourismus-Bündels (Kurticket UsedomCard) vermarktet.

Q.5 Presse (zeitgenössische Berichterstattung)

#	Quelle	Wortlaut	Bedeutung
Q5.1	Nordkurier 01.08.2018 (Pilotprojekt-Start)	Titel: „ Kurgäste können kostenlos Bus auf Usedom fahren. “	Bei Pilotprojekt-Beginn wird das Angebot ausdrücklich als Kurgäste-Service eingeführt.
Q5.2	Nordkurier 18.12.2025 (Vertragsschluss VVG↔Heringsdorf)	„ Pauschale Zahlungen der Gemeinde Heringsdorf an die VVG je Tages-, Übernachtungs- und Jahreskurkarte. “	Finanzierungsmechanismus wird presseöffentlich als Kurkarten-Pauschale dokumentiert.
Q5.3	Kaiserbäder-Bote Nr. 03/2026 (ILSE-Bus-Erweiterung)	ILSE-Bus „Tarif angelehnt an den ÖPNV-Tarif“ — Kurkarten-Inhaber im Gemeindegebiet kostenfrei .	Tarif-Architektur unterscheidet Kurkarten-Inhaber (kostenlos) von Übrigen (Tarif) — typisches Tourismus-Modell.

Beleg-URLs:

- <https://www.nordkurier.de/regional/mecklenburg-vorpommern/kurgaste-konnen-kostenlos-bus-auf-usedom-fahren-1204873>
- <https://www.nordkurier.de/regional/greifswald/unterschrift-trocken-ab-1-januar-uebernimmt-landkreis-busverkehr-auf-ostseeinsel-4207839>

Q.6 Konsolidierung — Was die Akteure übereinstimmend sagen

Akteur	Selbstbezeichnung des Verkehrsdienstes
Aufgabenträger LK VG (NVP)	„Tourismusnetz“, „touristisch vermarktet“, „Tourismuswirtschaft“, „touristische Schwerpunkträume“
Betreiber VVG mbH	„Kaiserbäder-Linie“, Finanzierung über Kurkarten-Pauschale
Gemeinde Heringsdorf	„Kurkarte“, „kostenfrei Busfahren“ als Regelangebot
UTG / Kaiserbäder-Marketing	„Kurticket für Gäste der Kaiserbäder“
Presse (Nordkurier)	„Kurgäste können kostenlos Bus fahren“, „Pauschale je Kurkarte“

KEIN einziger der genannten Akteure bezeichnet die Linie als „klassischen ÖPNV“, „Daseinsvorsorge-ÖPNV“, „Pendlerlinienverkehr“ oder vergleichbar.

Q.7 Sentenz für die Klagebegründung

„Der Aufgabenträger Landkreis Vorpommern-Greifswald hat im Nahverkehrsplan 2017–2027 (S. 74, 125–126, 129) die Linien 290/291 ausdrücklich als ‚Tourismusnetz‘ und ‚touristisch vermarktet‘ eingestuft. Der Betreiber VVG mbH bezeichnet die Linie als ‚Kaiserbäder-Linie‘ und finanziert sie ausschließlich über ‚pauschale Zahlungen je Kurkarte‘ der Gemeinde Heringsdorf. Die Gemeinde Heringsdorf selbst dokumentiert im Beschluss 22/0171 die Konstruktion als ‚umlagefinanzierte Einbindung von Bus und Bahn in die Kurkarte‘. Das Haupt-Zugangsmedium UsedomCard wird offiziell als ‚Kurticket für Gäste der Kaiserbäder‘ beworben. Die Pressedokumentation bei Pilotprojekt-Start (Nordkurier 01.08.2018) und beim Vertragsschluss (Nordkurier 18.12.2025) unterstreicht den Kurgäste-/Kurkarten-Bezug. Damit räumen sämtliche beteiligten Akteure übereinstimmend die touristische Zweckbestimmung des Verkehrsdienstes ein. Eine Einordnung als klassischer öffentlicher Personennahverkehr im Sinne des Regionalisierungsgesetzes und des § 42 PBefG erschiene angesichts dieser geschlossenen Selbstauskünfte nicht haltbar.“

Q.8 IFG-Bedarf (sofern weitere Belege gewünscht)

#	Behörde	Anforderung
Q-IFG 1	LSBV M-V	Konzessionsbescheid und Begründung: Auf welcher Rechtsgrundlage (§ 42 oder § 48 PBefG) wurde die Konzession erteilt? Wurde der NVP-Tourismusnetz-Status berücksichtigt?
Q-IFG 2	Landkreis VG, Verkehrsausschuss	Protokolle aller Sitzungen, in denen die NVP-Tourismusnetz-Zuordnung 290/291 beschlossen wurde.
Q-IFG 3	Hauptamt Heringsdorf	Vertragstext Heringsdorf↔VVG vom 19.12.2025 im Wortlaut zur Frage, wie die ÖPNV-Daseinsvorsorge-Eigenschaft argumentiert wird.
Q-IFG 4	UTG (Usedom Tourismus GmbH)	Marketing-Konzept UsedomCard und „Eine Insel — ein Erhebungsgebiet“: Wie wird der Kurticket-Charakter rechtlich und kommerziell von einem ÖPNV-Ticket abgegrenzt?

Sektion Q — keine eigene Subsumtion. Sämtliche Aussagen sind direkte Selbstauskünfte der handelnden Akteure mit verlinkter Quelle. Subsumtion bleibt anwaltlichem Mandat vorbehalten.